

Nr. 28 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 11. Februar 1937, 11 Uhr

R 43 II/297, Bl. 193–194, 196–198 Niederschrift des RIM, Abschriften¹

Anwesend: MD Vollert (Vorsitz), MR Koerner (RIM); MD Wienstein (Rkei); MR Kiewitz (StSPrk); ORR v. Normann (PrStM); MR Graf zu Rantzau, Prof. Weber, ORR Kasper, Brenner (RErZM); RR Kohler (RMVP).

Beginn: 11:00

Ort: Reichsinnenministerium

[ENTWURF EINES GESETZES ÜBER TITEL, ORDEN UND EHRENZEICHEN SOWIE EINER ERSTEN AUSFÜHRUNGSVERORDNUNG]

a. Entwurf eines Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen.

In der Besprechung, an welcher die in der Anwesenheitsliste verzeichneten Ressorts teilnahmen, trug der unterzeichnete Sachbearbeiter zunächst die Sach- und Rechtslage vor und erörterte die Notwendigkeit des Gesetzes durch Vortragung der „Begründung“². Es wurden dann Überschrift und Inhalt, letzterer Paragraphen- und absatzweise, durchgesprochen.

Zu § 2 Abs. 1³ wandte sich der Vertreter des *Preußischen Staatsministeriums* gegen die Fassung als „Kann-Vorschrift“, gegen seine Ausführungen der Vertreter der Präsidialkanzlei, der Reichskanzlei und des Propagandaministeriums. Der bisherige Text fand dementsprechend allgemeine Billigung. Zu § 2 Abs. 3⁴ wurde einstimmig festgestellt, daß diese Bestimmung sich nicht nur auf den vorhergehenden Paragraphen, sondern auf das ganze Gesetz bezieht.

Zu § 9⁵ schlug auf Ausführungen des Vertreters der *Reichskanzlei* der Unterfertigte vor, folgende Fassung zu nehmen:

„daß die auf Grund ihrer Bestimmungen erlassenen, insbesondere die in der Anlage aufgeführten Verordnungen aufrecht erhalten bleiben.“⁶

¹ Dem StSRk vom RIM am 11. bzw. 13. 2. 1937 zugeleitet; R 43 II/297, Bl. 192, 195. – Zu der Sitzung hatte der RIM mit Schreiben vom 9. 2. kurzfristig eingeladen, unter Beifügung des GesEntw. mit Begründung und des Entw. einer 1. AusfVO; ebd. Bl. 180–191. Zur Vorgeschichte des Projekts, das ursprünglich auf eine Initiative des RMVP vom Juli 1936 zurückging, s. ARH III, FV 385*, 440*, 463*, 493*; unten FV 16* und 37*. Die Entwürfe waren unter maßgeb. Mitwirkung von MD Wienstein im Benehmen mit dem RMVP aufgestellt und am 29. 1. 1937 durch Wienstein und MD Vollert abschließend redigiert worden; R 43 II/297, Bl. 153–179.

² Sie führte u. a. aus: „Das Recht zur Verleihung von Titeln, Orden und Ehrenzeichen steht jetzt allein dem Führer und Reichskanzler zu. Der § 2 des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen vom 7. April 1933 [RGBl. I S. 180], welcher das Verleihungsrecht des Reichspräsidenten und der Reichsstatthalter, in Preußen des Ministerpräsidenten feststellte, bedarf daher der Abänderung. [...] Es würde der Reichs-Einheit widersprechen, wenn den Landesregierungen oder Reichsstatthaltern die Ausübung von Hoheitsrechten aus eigenem Recht [...] zugewiesen würde. Es war diese Verleihung daher allein dem Führer und Reichskanzler vorzubehalten; eine Übertragung wird damit nicht ausgeschlossen.“

³ GesEntw. § 2 (1): „Titel kann nur der Führer und Reichskanzler verleihen.“

⁴ GesEntw. § 2 (3): „Akademische Grade werden hierdurch nicht berührt.“

⁵ GesEntw. § 9 lautete: „Das Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen vom 7. April 1933 (RGBl. I S. 180) und das Ergänzungsgesetz hierzu vom 15. Mai 1934 (RGBl. I S. 379) treten mit der Maßgabe außer Kraft, daß die auf Grund ihrer Bestimmungen erlassenen, in der Anlage aufgeführten Verordnungen aufrecht erhalten bleiben.“

⁶ Marg. Wiensteins: „Diesen Vorschlag habe ich deshalb gemacht, weil es als unmöglich bezeichnet wurde, alle Verordnungen usw. erschöpfend aufzuzählen, die in Kraft bleiben.“ Die aus dem GesEntw. ausgegliederte Anlage führte 15 in Kraft bleibende Rechtsvorschriften auf.

Die „Anlage“ zum Gesetzentwurf ist auf besonderen Wunsch des Vertreters der Reichskanzlei angefertigt worden. Bedenken dagegen wurden nicht geltend gemacht.

Mit diesen Änderungen fand der Gesetzesvorschlag die Zustimmung der Erschienenen.

Herr Ministerialdirektor Wienstein teilte vertraulich mit, daß voraussichtlich am 2. März 1937 die nächste Kabinettsitzung stattfinden würde⁷. Er empfahl, da hinsichtlich des Gesetzentwurfs Einmütigkeit vorläge, ihn für die nächste Kabinettsitzung einzureichen, damit er auf die Tagesordnung gesetzt werden könne.

Dr. Koerner
Ministerialrat.

b. Entwurf der Ersten Verordnung des Führers und Reichskanzlers über die Verleihung von Titeln (Professor-Titel)⁸.

In der Besprechung, an welcher die in der abschriftlich beigelegten Anwesenheitsliste verzeichneten Ressorts vertreten waren, trug der unterfertigte Sachbearbeiter zunächst die Sach- und Rechtslage vor und begründete die Vorlage der „Ersten Verordnung“, die darauf im einzelnen durchgesprochen wurde.

Zu § 1⁹ erklärte der Vertreter des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda, daß die vorgeschlagene Fassung zu weit gehe. Es kämen für die Verordnung nicht alle Angehörigen der freien Wissenschaft und Kunst und auch [nicht] die Wissenschaftler und Künstler im öffentlichen Dienst in Betracht, sondern nur die Angehörigen der in der Reichskulturkammer zusammengefaßten Tätigkeitszweige. Der Unterfertigte führte dagegen aus, daß die vorgeschlagene Fassung absichtlich gewählt sei, um alle Ressorts zu umfassen und nicht allein Sonderbestimmungen für das Propagandaministerium zu geben. Das Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung schlägt vor, es bei der vorgeschlagenen Fassung zu belassen. Der Vertreter des Propaganda-Ministeriums schlug ferner vor, anstelle des Wortes „Künstler“ die Bezeichnung „Kulturschaffende“ zu setzen. Demgegenüber führte der Vorsitzende, Ministerialdirektor Dr. Vollert, aus, daß auch Wissenschaftler „Kultur schafften“, daß der Ausdruck „Kulturschaffende“ zu weitgehend sei. Die Ausdrücke müßten fest umrissen sein und eine zu große Verallgemeinerung ausschließen.

Zu § 2 schlug der Vertreter des Propaganda-Ministeriums vor, anstelle der vorgeschlagenen Fassung bei Abs. a¹⁰ folgenden Wortlaut zu wählen:

„soweit es sich um Angehörige der in der Reichskulturkammer zusammengefaßten Tätigkeitszweige handelt, auf Vorschlag“ ...

Der Vertreter des Wissenschafts-Ministeriums schlug vor, es bei der bisherigen Fassung des § 2 Abs. 2a zu belassen, aber die Worte „und Wissenschaftler“ zu streichen.

Der Vertreter des Propaganda-Ministeriums führte aus, durch die von ihm vorgeschlagene allgemeine Fassung würde auch die Möglichkeit gegeben, z. B. bewährten Journalisten und technischen Bühnenangestellten den Titel Professor zu geben. Der Unterfertigte wandte dagegen ein, es gäbe auch andere Möglichkeiten, bewährte Journalisten oder technische Bühnenangestellte auszuzeichnen, ohne daß ihnen gerade der Titel Professor verliehen werden müsse.

⁷ Fand erst am 9. März statt. Zur Terminierung s. Dok. Nr. 52 Anm. 1.

⁸ Die AusfVO regelte nur die als bes. dringlich bezeichnete Verleihung des Titels „Professor“.

⁹ Entw. AusfVO § 1: „(1) Der im Abschnitt II a der Anlage zur Verordnung des Reichspräsidenten über Titel vom 30. Januar 1934 (RGBl. I S. 73) vorgesehene Titel Professor kann außer an Angehörige der freien Wissenschaft und Kunst auch an Wissenschaftler und Künstler im öffentlichen Dienst verliehen werden.“

(2) Für die Verleihung des Titels Professor kommen nur Persönlichkeiten in Betracht, die sich auf dem Gebiete der Wissenschaft und Kunst besonders hervorgetan haben.“

¹⁰ Gemäß § 2 (1) AusfVO erfolgte die Verleihung des Professortitels nur durch Hitler selbst, und zwar nach Abs. 2 „a) soweit es sich um Künstler und Wissenschaftler der freien Berufe handelt, die einem der in der Reichskulturkammer zusammengefaßten Tätigkeitszweige angehören, auf Vorschlag des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda“.

Der Vertreter des Preußischen Staatsministeriums erklärte, der Preußische Ministerpräsident müßte sich Vorbehalten, im Einzelfall besondere Vorschläge dem Führer zu unterbreiten. Der Vertreter des Wissenschafts-Ministeriums behielt sich das Recht seines Ministers, in gleicher Weise Vorschläge zu machen, vor.

Zu § 2 Abs. 3¹¹ schlug der Vertreter der Reichskanzlei vor, folgende Fassung zu wählen:

„Die Vorschläge sind mir durch den Staatssekretär und Chef der Präsidialkanzlei vorzulegen.“

Prof. Dr. Weber vom Wissenschafts-Ministerium führte aus, daß die Präsidialkanzlei am besten in der Lage sei, die widerstreitenden Interessen einzelner Ministerien auszugleichen, daß sich daher die Vorlage durch die Präsidialkanzlei empfehle.

Der Vertreter der Präsidialkanzlei trug dazu vor, daß in ähnlicher Weise bereits von der Präsidialkanzlei verfahren würde.

Der Unterfertigte wies darauf hin, daß nach der Verordnung vom 30. Januar 1934 die Vorschläge durch den Minister des Innern dem Führer vorzulegen seien¹².

Zu § 4 Abs. 2¹³ schlug der Unterfertigte vor, die Fassung wie folgt zu wählen:

„Der Titel Professor darf *von diesen Stellen auch* nicht als Amts-, Dienst- oder Berufsbezeichnung gewählt werden.“

Ministerialdirektor Wienstein von der Reichskanzlei gab bekannt, daß der Führer und Reichskanzler auf beschleunigte Erledigung der Titelfrage ganz allgemein Wert lege, daß es sich aber doch aus rein praktischen Gründen empfehlen würde, die einzelnen Titel oder Titel-Gruppen gesondert zu behandeln.

Sowohl die Vertreter des Wissenschafts-Ministeriums wie des Propaganda-Ministeriums stellten schriftliche Abänderungsanträge mit Begründung in Aussicht¹⁴.

Dr. Koerner
Ministerialrat.

¹¹ Entw. AusfVO § 2 (3): „Die Vorschläge sind mir durch den Reichsminister des Innern vorzulegen.“

¹² Die Bearbeitung der Verleihungsvorschläge ging ab 1. 6. 1937, noch vor Erlass des Gesetzes, auf den StSPrk über; s. gemeinsame Vf. des StSPrk und RIM vom 5. 6. 1937 in: R 43 II/297a, Bl. 16 f.

¹³ Lt. Entw. AusfVO § 4 (1) stand „Ländern, Gemeinden und anderen Stellen“ die Verleihung des Professortitels nicht zu. Abs. 2 lautete wie nachstehend zitiert, ohne die kursiv gesetzte Passage.

¹⁴ Der RIM stellte das Gesetz ohne weitere Änderungen dem StSRk am 25. 2. 1937 als Kab-Vorl. zu; R 43 II/297, Bl. 200–204. Jedoch erhob nun RL Bormann für den StdF Widerspruch, weil die „Ehrenzeichen der ns. Bewegung“ nicht in der Form eingebaut seien, „die ihrer Bedeutung entspricht“, vor allem aber verärgert darüber, zur Ressortbesprechung nicht eingeladen worden zu sein, wie MD Sommer gegenüber Wienstein andeutete; ebd. Bl. 205–209. In der revid. Kab-Vorl. vom 9. 4. und der endgült. Fassung vom 19. 5. 1937 (ebd. Bl. 210–213, 226–229) war der Passus über Ehrenzeichen der Partei ganz gestrichen, sie gleichwohl in den Strafschutz für die staatl. Titel etc. einbezogen. Dasselbe wünschte der RJuM auch für die Amts- und Dienstbezeichnungen, Titel und Würden der anerkannten Religionsgesellschaften, wie es geltendem Recht entspreche und auch der neue DStGB-Entw. vorsehe: „Ich halte es nicht für angängig, daß der Entscheidung der grundsätzlichen Frage, ob die Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts in gewisser Beziehung den gleichen Schutz wie die staatlichen Verwaltungen genießen sollen, durch den jetzt vorgelegten Gesetzentwurf [...] für ein Einzelgesetz vorgegriffen wird.“ RJuM an StSRk, 24. 4. 1937; ebd. Bl. 220. Diese Forderung wurde in einer weiteren Ressortbesprechung am 5. 5. insbes. von RIM und StdF abgelehnt, worauf StS Schlegelberger Wienstein bat, das Gesetz nunmehr im Umlaufweg zu verabschieden, „da es dem Reichsjustizminister nicht angenehm sei, wenn in der Sitzung des Reichskabinetts die von ihm berührte Frage ausdrücklich zur Sprache käme“; ebd. Bl. 223. Hitler stimmte dem zu (unten FV 253*) und fertigte, nachdem Widerspruch nicht mehr erhoben wurde, das *Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen* am 1. 7. 1937 aus (RGL. I S. 725); u. FV 314*. Die 1. AusfVO erging am 27. 8. 1937 (RGL. I S. 913), eine 2. AusfVO über Titel für Bühnen-, Film- und Tonkünstler am 22. 10. 1937 (RGL. I S. 1137).

Zitierhinweis

Nr. 28 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 11. Februar 1937, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d028>